

CRNA GORA

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU

K.br.332/2018

Dana 12.12.2018.godine

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, kao prvostepeni krivični, sudija pojedinac Đuričković Igor, uz sudjelovanje sudijskog pripravnika Pejović Vasilise i namještenika Papović Budimirke kao zapisničara, rješavajući u krivičnom predmetu okrivljenog A.. S.. iz Nikšića, zbog krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZ CG, postupajući po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću Kt.br.486/16 od 19.11.2018.godine, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 12.12.2018.godine, u prisustvu državnog tužioca u ODT-u u Nikšiću Sindić Vanje i okrivljenog, donio je i istog dana javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

A.. S.., JMBG .., od oca B.. i majke S.. rođene M.., rođen ...godine u Istoku-Kosovo, sa prebivalištem u Nikšiću-..., državljanin Kosova, sa završena četiri razreda osnovne škole, nezaposlen, oženjen, otac četvoro djece, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan,

K r i v j e

Što se:

Dana 27.08.2018.godine, u Nikšiću, u šalter sali preduzeća CEDIS DOO-Elektrodistribucija Nikšić, koja se nalazi u ulici Ljuba Nenadovića, svjestan djela čije je izvršenje htio, prilikom svađe do koje je došlo između

oštećenog K.. A.. i A.. .. mašio motke dužine oko 1 metar, obima oko 5 cm, kao sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, kojom je više puta zamahnuo u pravcu oštećenog K.. A.,

-čime je izvršio krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 Krivičnog zakonika Crne Gore,

-pa sud okrivljenom zbog izvršenja navedenog krivičnog djela primjenom citiranih zakonskih odredbi, odredbi iz člana 4 stav 2, člana 42, člana 52, 53 i 54 KZ CG i odredbi člana 226, 229 i 374 ZKP-a, i z r i č e

USLOVNU OSUDU

Sa kojom okrivljenom utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 30 (slovima:trideset) dana i istovremeno određuje da se navedena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti ove presude ne učini novo krivično djelo.

Obavezuje se okrivljeni da na ime paušala kao dijela troškova krivičnog postupka plati novčani iznos od 30,00 eura u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, na žiro račun Osnovnog suda u Nikšiću broj 832-152-32 i da sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati.

O b r a z l o ž e n j e

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću svojim optužnim predlogom Kt.br.486/18 od 19.11.2018.godine, stavilo je na teret okrivljenom A.. S.. izvršenje krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZ CG, koje krivično djelo je činjenično opisano u izreci presude. Državni tužilac u ODT-u u Nikšiću Sindić Vanja, koja je zastupala optužni akt na glavnom pretresu, u svojoj završnoj riječi, ostajući pri navodima podnietog optužnog akta, predložila je sudu da okrivljenog oglasi krivim zbog izvršenja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom i osudi po zakonu.

Okrivljeni A.. S.. na glavnom pretresu je priznao izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom i u tom pravcu objasnio da je kritičnog dana svojim putničkim motornim vozilom marke Golf 4, bijele boje, svoju majku A.. S.., dovezao do zgrade Elektrodistribucije Nikšić, jer je njegova majka namjeravala da u objektu tog preduzeća plati račun za utrošenu električnu energiju, da je to svoje vozilo parkirao ispred te zgrade, a njegova majka ušla u šalter salu tog preduzeća i odmah zatim uočio oštećenog K..A., sa kojim su on i članovi njegove porodice od ranije u sukobu, koji je trčeći prišao ulaznim vratima te šalter sale, ušao u istu i zatvorio vrata, a on je tada uzeo jednu drvenu motku dužine oko 1 m, prečnika do 8cm, koju je imao u vozilu i

izašao iz svog vozila i ušao u tu šalter salu i počeo da udara oštećenog K..A.. stisnutim pesnicama, a oštećeni K..je na to reagovao tako što mu je uzvraćao udarajući ga takođe stisnutim pesnicama. Istakao je i da je u toj situaciji, dok je trajala ta razmjena udaraca između njega i oštećenog, oštećeni Kerellaj nekoliko puta stisnutim pesnicama u predjelu leđa udario njegovu majku, a da on oštećenog Kerellaj Admira nije udarao sa tom drvenom motkom, a da je moguće da je sa istom zamahnuo nekoliko puta ka oštećenom i da se taj fizički obračun završio tako što je su intervenisali službenici obezbjeđenja, koji su ih razdvojili. Istakao je i da prije kritičnog događaja nije imao nikakvu komunikaciju sa oštećenim K..A.., već da je iz vozila izašao u trenutku kada je oštećeni K..A.. pritrčao ulaznim vratima šalter sale u zgradi Elektrodistribucije, odnosno kada je procijenio da će, zbog svađe u kojoj se nalaze njihove porodice, oštećeni napasti njegovu majku koja se nalazila u toj šalter sali, što se i dogodilo.

U svojoj završnoj riječi okrivljeni je, ostajući pri svemu što je rekao pred sudom i predložio sudu da mu izrekne najblažu moguću krivičnu sankciju.

Sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku izvršio uvid u CD sa video zapisom, koji je sačinjen kamerom sistema video nadzora instaliranog u objektu Elektrodistribucije Nikšić dana 27.08.2018.godine, na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz oštećenog .., dat u prethodnom postupku i pročitao izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG za okrivljenog, dok je sud odustao od saslušanja u svojstvu svjedoka .., jer je kazivanjem okrivljenog i provedenim dokazima do izvjesnosti utvrđena svaka činjenica koja je neophodna za presuđenje ove krivično-pravne stvari.

Analizirajući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, dovodeći ih u vezu sa navodima optužbe i priznanjem okrivljenog na glavnom pretresu, sud je na nesumnjiv način utvrdio da je okrivljeni .. izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret optužbom, pa je zbog izvršenja istog sud okrivljenog oglasio krivim i krivično-pravno odgovornim iz sljedećih razloga:

Priznanje okrivljenog dato na glavnom pretresu sud je cijenio kao potpuno, jasno i istinito, jer je isto potvrđeno svim provedenim dokazima.

Uvidom u CD sa video zapisom, koji je sačinjen kamerom video nadzora instaliranog u objektu Elektrodistribucije Nikšić dana 27.08.2018.godine, za vrijeme trajanja događaja koji je predmet ovoga postupka, a koji video zapis je izuzet po naredbi sudije za istragu ovoga suda Kri.br.190/18 od 31.08.2018.godine, sud je utvrdio da je na istom prikazano mlađe muško lice, u plavim teksas farmericama, majici i jakni tamne boje, za koje se u toku postupka utvrdilo da je oštećeni .., kako kritičnog dana, u 11:52:19 časova, po vremenu zabilježenom na tom video zapisu, ulazi šalter salu Elektrodistribucije Nikšić, u kojoj se u tom trenutku već nalazila jedna srednjovječna žena crne kose, obučena u crnu odjeću, a za koju se u toku postupka utvrdilo da je majka okrivljenog .., da po ulasku u tu salu oštećeni .. pomalo užurbano zatvara vrata, dok se .. u tom trenutku nalazi iza njega, koja mu potom prilazi i otvorenim dlanom kreće ka njemu, udarajući ga u predjelu lijeve strane lica, u kojem trenutku, u 11:52:26 časova u šalter salu ulazi mlađe muško lice, obučeno u teksas farmerice i tamnu majicu kratkih rukava, sa bijelim kačketom na glavi, a za koje se u toku postupka utvrdilo da se radi o okrivljenom .., koje, držeći palicu dužine od oko 80cm do 1m u rukama, istom više puta zamahuje u pravcu oštećenog .., kojom palicom imenovanog oštećenog tom prilikom udara po glavi, dok se oštećeni brani od takvih napada, nakon čega dolazi do razmjene udaraca i guranja, uslijed kojih

oštećeni .. obara na pod okrivljenog. Iako u tom trenutku radnik obezbjeđenja Elektrodistribucije i majka okrivljenoj .. pokušavaju da razdvoje okrivljenog i oštećenog, okrivljeni .. uspijeva da oštećenog Kerellaj-a uhvati u grif i u tom položaju ostaju nekih 8 sekundi, sve dok radnik obezbjeđenja ne uspijeva da okrivljenog .. izvede iz šalter sale, u kojoj ostaju oštećeni .. i majka okrivljenog, koja oštećenog gura tijelom i rukama, a koja potom, na insistiranje prisutnog radnika obezbjeđenja, takođe napušta objekat.

Oštećeni K.. A.. u svom svjedočkom iskazu u bitnom je naveo da je kritičnog dana 27.08.2018.godine, u prijepodnevnim časovima, prolazio ispred zgrade Elektrodistribucije Nikšić, da je bio sa svojim maloljetnim sinom i da je, prolazeći pored te zgrade, vidio okrivljenog .., sa kojim je u negovoru, a kako je u međuvremenu tuda naišao i jedan njegov drug, on je podigao ruku i istom se javio i nakon toga vidio da je okrivljeni .. izašao iz putničkog motornog vozila marke Golf 4, bijele boje i potrčao u njegovom pravcu, da mu je dok mu se približavao okrivljeni psovao majku i da je vidio da okrivljeni u ruci drži nešto nalik na bejzbol palicu kafene boje, pa je on, kada je bio blizu zgrade Elektrodistribucije, odmah ušao u tu zgradu kako bi se zaštitio i izbjegao da ga okrivljeni .. napadne i nekom od službenika tog preduzeća rekao da pozove policiju, jer je napadnut. Dalje je objasnio da je u zgradi Elektrodistribucije Nikšić tom prilikom bila majka okrivljenog .., koja ga je, kad je vidjela da okrivljeni trči za njim, ošamarila, iako on sa njom prethodno nije imao nikakvu komunikaciju, a da mu je zatim prišao okrivljeni .. i uhvatio ga za jaknu i tom prilikom istu iscijepao i uhvatio ga rukama oko vrata, u zahvat koji se naziva u grif, potom uspio da ga udari palicom po leđima i oborio ga na pod ispred šaltera, nakon čega su pritrčali radnici obezbjeđenja preduzeća Elektrodistribucija Nikšić i okrivljenog .. spriječili da ga udara, nakon čega su okrivljeni i njegova majka pobjegli iz te prostorije. Izjavio je da se, iako ga je okrivljeni .. kritičnom prilikom udario palicom po leđima, on nije javljao ljekaru i da za svo vrijeme dešavanja predmetnog događaja on sa okrivljenim .. i sa majkom imenovanog okrivljenog nije imao bilo kakvu komunikaciju i da nije tačno da je on kritičnom prilikom u prostorijama zgrade Elektrodistribucije na bilo koji način fizički napao majku okrivljenog .., niti se sa istom svađao i zavrnuo joj ruku, već da je ona njega prva ošamarila.

Na osnovu provedenih dokaza, prevashodno iskaza oštećenog .., koji iskaz je sud cijenio kao istinit jer je isti potvrđen snimkom sačinjenim kamerom sistema video nadzora instaliranog u objektu Elektrodistribucije Nikšić, te priznanja okrivljenog .., sud je na nesumnjiv način utvrdio da se okrivljeni .. dana 27.08.2018.godine, u Nikšiću, u šalter sali preduzeća CEDIS DOO Elektrodistribucija Nikšić, koja se nalazi u ulici Ljuba Nenadovića, svjestan djela čije je izvršenje htio, prilikom svađe do koje je došlo između oštećenog .. i .., mašio drvene motke dužine oko 1 metar, obima 5 cm, kao sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, kojom je više puta zamahnuo u pravcu oštećenog .., kojim radnjama je okrivljeni izvršio krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 Krivičnog zakonika Crne Gore na način, u vrijeme i na mjestu kako je to predstavljeno u izreci presude.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenog prema izvršenom krivičnom djelu sud je utvrdio da je okrivljeni prilikom izvršenja radnji predmetnog krivičnog djela postupao sa direktnim umišljajem, jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude bio svjestan da na taj način, dakle za vrijeme trajanja svađe između oštećenog .., uzimajući u ruke motku dužine oko 1 metar, obima oko 5 cm, kao sredstva podobnog da teško povrijedi tijelo oštećenog ili teško naruši njegovo zdravlje, ugrožava oštećenog na način što stvara objektivnu opasnost od narušavanja njegovog fizičkog integriteta i zdravlja, odakle nedvosmisleno proizilazi da je okrivljeni preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude bio svjestan da na taj način čini predmetno krivično djelo i htio njegovo izvršenje.

- Prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji okrivljenom sud je u smislu člana 42 stav 1 KZ CG kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog našao priznanje izvršenja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, porodične prilike-činjenicu da je okrivljeni oženjen i otac četvoro djece i raniju neosuđivanost okrivljenog, utvrđenu uvidom u izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG za okrivljenog, dok otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog po ocjeni suda nije bilo. Imajući u vidu navedene olakšavajuće okolnosti sud je našao da se radi o osobito olakšavajućim okolnostima i da prema okrivljenom u cilju ostvarivanja krivično pravne zaštite društvenih vrijednosti prema okrivljenom nije nužno primjeniti kaznu, pa je sud okrivljenom na osnovu člana 53 i 54 KZ CG izrekao uslovnu osudu, sa kojom je okrivljenom utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i istovremeno odredio da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo, smatrajući da će se i sa prijetnjom izvršenja utvrdjene kazne zatvora, uz proveru ponašanja okrivljenog u roku od jedne godine, na istog u dovoljnoj mjeri uticati da ne čini nova krivična djela i da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha izricanja uslovnih osuda iz člana 52 KZ CG, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ CG.

Odluku o troškovima krivičnog postupka sud je donio na osnovu člana 226 i 229 ZKP-a i istom okrivljenog obavezao da na ime paušala kao dijela troškova krivičnog postupka plati iznos od 30,00 eura, koji je iznos određen imajući u vidu složenost predmeta, trajanje postupka i imovne prilike okrivljenog.

Na osnovu svega izloženog, primjenom odredbi člana 374 ZKP-a odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 12.12.2018.godine

Zapisničar S U D I J A

Papović Budimirka s.r. Đuričković Igor s.r.

- **Za tačnost opravki tvrdi i ovjerava: Službenik suda**
- **PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema iste preko ovog Suda Višem sudu Podgorica**